0908 武昌至延吉旅游专列开行合作合同

甲方合同编号：_____

乙方合同编号：_____

甲　　方（铁路方）：武汉铁路国际旅行社有限公司

法定代表人（负责人）：陈静

住　　所：武汉市武昌区武南三村6号

乙　　方（合作方）：美好旅橙(湖北)文化旅游有限公司

法定代表人（负责人）：袁国辉

住　　所：湖北省武汉市武昌区水果湖街松竹路与烟霞路交叉处武汉中央文化区K6K7板块一期K6-1栋/单元21层1室

签订地点：武汉

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方本着“公平自愿，风险同担，互惠互利，实现双赢”的原则，就开展 普速铁路 （普速铁路/高速铁路）旅游专列合作一事达成如下合同。

第一条　开行时间、范围

（一）专列编组：专列车体为 空调 车体，其中硬卧 2 辆，软卧 10 辆;二等座 / 席，一等座 / 席，商务（特等）座 / 席；合计定员 432 人专列开行编组计划的最终确认以中国铁路 武汉局 集团有限公司（以下简称 武汉 局）调度命令或电报为准。

（二）专列开行日期为 2026 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 18 日，准确日期以铁路部门调度命令或电报为准。

（三）开行线路：始发站为 武昌，经停站 /，终到站为 延吉。

第二条　合同履行期限

本合同期限为 2026 年 9 月 8 日至 2026 年 9 月 18 日。

第三条　专列申报

由甲方负责旅游专列的车底协调、开行申请、专列代用票办理及铁路运输组织方面的协调工作，乙方负责配合甲方、为专列申报工作提供必要的协助工作。

第四条　甲方的权利义务

（一）按照合同约定向乙方收取履约保证金及各项费用。

（二）有权监督乙方旅游专列开展事宜并提出整改要求或建议。

（三）按照合同约定申报专列及其他代办和协调工作。旅游专列具体开行日期、时间、运行线路、停靠站时间均以中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）、武汉 局最终客调命令为准。

（四）如旅游专列因行车计划发生变动而无法按期满足开行,或因车底使用类别发生变化时，甲方应与 武汉 局主管部门协调确认，并经确认后及时通知乙方延期或取消开行。

（五）根据铁路有关规定，甲方协助乙方制作游客乘车卡，并上报 武汉 局集团公司、车站备查，作为游客进站乘坐旅游专列的凭证。

（六）其他：/。

第五条　乙方的权利义务

（一）按照合同约定向甲方支付履约保证金及综合服务费、旅游专列票款等各项费用。

武汉武铁旅服传媒有限责任公司

（二）按照合同约定负责开行专列的客源组织。

（三）负责本次专列市场的营销，与参团的游客签订旅游合同，并为每位参团旅客购买旅游责任险，提示参加团队旅游的旅游者按照规定投保人身意外伤害保险。

（四）因工作需要，甲方可选派一名专职添乘人员随车负责乙方与铁路运输企业的协调工作，乙方须在专列上为甲方添乘人员提供工作便利和食宿。

（五）甲方对乙方制定的专列产品宣传策划、包装、价格定位等享有监督权，如乙方在宣传组织旅游专列活动中，发生虚假、不实宣传、违规违法活动等，对铁路声誉造成负面影响的，甲方可单方面取消专列的开行，产生的后果由乙方自行承担。

（六）应当对其宣传中涉及到的知识产权享有合法权利，如因此产生争议的，由乙方自行负责。

（七）应严格遵守铁路有关车辆运行安全等相关规定。

（八）本合同履行期间乙方及其工作人员的人身及财产安全由乙方自行负责。

（九）自本合同签订之日起，乙方必须严格执行、兑现旅游专列开行方案。未经甲方书面同意，乙方不得单方面解除本合同或变更、取消专列开行方案，否则甲方将扣除乙方缴纳的全部履约保证金。

（十）按照本合同约定专列档期、编组、席位组织游客，按照旅游专列开行的时间、地点组织做好游客进站、乘车事宜。

第六条　费用及结算方式

（一）甲方向乙方收取的费用包含专列票款、综合服务费和乘务补助费：

1.专列车票款：甲方按专列定员和铁路运输企业实际核算的专列代用票票额向乙方全额收取专列车票款。

2.综合服务费：乙方需向甲方支付专列的综合服务费人民币（含增值税）人民币大写：__/__元（小写：__/__元），其中不含税价__/__元，税率__/__%，增值税__/__元。

（二）结算方式：乙方应在专列始发前__7__日以银行汇款方式将上述全部费用一次性全部汇入甲方指定的银行账户。

甲方收到以上全部费用后，在专列返回，乙方持代用票完整原件向专列始发站申请开具增值税发票，开票内容：__旅游专列开行费__，税率：__9__%。

武汉武铁旅服传媒有限责任公司

（三）账户信息

甲方银行账户信息如下：

单位名称：武汉铁路国际旅行社有限公司

开户银行：建行铁路支行

银行账号：42001237037053010842

乙方增值税发票开票信息如下：

单位名称：美好旅橙（湖北）文化旅游有限公司

统一社会信用代码：91420107MAC0DBT208

开户银行：汉口银行股份有限公司青山支行

银行账号：304011001197300

单位地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街松竹路与烟霞路交叉处武汉中央文化区 K6K7 板块一期 K6-1 栋/单元 21 层 1 室

电　　话：/

任何一方如需改变上述账户信息，应提前__日以书面形式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而遭受损失的自行承担，若使另外一方遭受损失的，应赔偿相应损失。

第七条　履约保证金

（一）本合同签订后 3 日内乙方需向甲方缴纳履约保证金人民币大写：叁万元（小写：30000 元）。

（二）本合同履行完毕后如乙方未发生需扣除履约保证金的情形，甲方将全部履约保证金无息退还乙方。

第八条　违约责任

（一）乙方未按约定的时间及数额缴纳履约保证金，每延迟一日按履约保证金总额的 0.1 %向甲方交付违约金。逾期付款超过 7 日的，甲方有权解除本合同，乙方应按本合同总价款的 0.1 %向甲方支付违约金。

（二）乙方未按约定的时间及数额支付各项费用的，除乙方每延迟一日按本合同总价款的 4 %向甲方交付违约金之外，还应承担由此给甲方造成的经济损失，该损失包括但不限于：火车票损失、甲方可预期的经济损失、差旅费、交通费、资产评估费、诉讼保全费、诉讼费、律师代理费等。甲方有权从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除，不足部分可向乙方继续追偿。

（三）如乙方因客源不足或其他自身原因取消开行计划的，扣除履约保证金 叁万元 （小写： 30000 元）。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（四）如因铁路统一调度、专列设备等原因或不可抗力因素造成专列未获批准开行，甲方退还乙方所交履约保证金，不承担由此带来的其他责任损失；专列临时取消或在中途滞留，其损失由乙方承担，但甲方有义务通过各种渠道积极协调，把乙方损失降至最低。

第九条　合同的变更、解除和终止

（一）除本合同另有约定外，经双方协商一致，可以变更、解除或终止本合同，并以书面形式确定。

（二）乙方有以下情形之一的，甲方有权解除本合同并扣除全部履约保证金，所产生的一切影响及损失均由乙方承担：

1.乙方逾期 3 日未支付合同价款的。

2.乙方组织客源及旅游专列开行过程中存在违反相关法律法规、政策、铁路相关规定及公共道德准则或侵害第三方合法权益。

3.乙方利用旅游专列开行合作从事违法行为。

4.未经甲方书面同意，乙方向第三方转包或分包。

5.乙方违反本合同约定。

6.其他情形：/。

（三）一方应承担的违约责任不因合同的解除而予以免除。

（四）因铁路企业规定或线路调整，导致合同不能履行或不能完全履行的，双方可协商解决。协商不成的，任意一方均有权解除合同。甲方按乙方实际开行专列数量结算收取费用，双方互不承担违约责任。

（五）因国家法律、法规及政策调整导致税费变化的，双方可根据税费变化情况对合同相关内容进行调整。

（六）除合同解除外，本合同约定的履行期限届满时，本合同终止。

第十条　免责条款

（一）旅游专列开行前，如因突发事件或铁路部门调图、施工、线路事故、车辆故障等不可抗拒的原因，致使旅游专列取消或延期而导致游客无法出行的，甲方退还乙方缴纳的全部履约保证金。

（二）因铁路系统调图、施工、线路事故、车辆故障、行车计划变更等原因致使专列晚点、或更改编组等导致乙方旅游行程受到影响的，双方互不承担违约及赔偿责任，甲方有义务通过各种渠道积极协调，把乙方损失降至最低。

（三）因本条（一）、（二）款的原因导致乙方与游客发生纠纷或争议，由乙方负责解决，产生的各项费用及损失由乙方自行承担，

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲方有义务配合和协助乙方做好解释工作。

第十一条　特别约定

乙方理解并知晓：铁路运输关系到国计民生，铁路运输组织遵循统一调度指挥原则，因本合同第九条、第十条的原因给乙方或游客造成经济损失，乙方承诺由乙方全部承担，并自愿放弃对甲方、武汉局及国铁集团的求偿权利。

第十二条　保密条款

（一）甲、乙双方同意，任何一方为履行本合同而提供给对方的任何商业信息或技术信息，以及一方在履约过程所知悉的对方的商业秘密、缔约条件、谈判内容等，包括本合同的内容，除非提供方书面明确说明为公知信息的以外，均可能构成其“保密信息”。信息获取一方保证应采取合理的保密措施保护该等保密信息免受公开，不向任何第三方公开该等保密信息，并且除为履行本合同目的外非经对方事先书面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施应合理并不得低于知悉一方对自己的保密信息所采取的保护效果。因一方泄露或者不正当使用该等保密信息而给对方造成损失的，应当赔偿对方的所有损失。

（二）未经对方同意，任何一方不得对对方的保密信息进行复制或以其他方式保存。并且在对方要求或在双方的业务关系终止时，应立即向对方归还所有保密信息及其副本、以及所有包含该保密信息或其部分的所有文件、资料和其他物品。

（三）任何一方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

（四）上述保密规定不应当适用于以下信息：收到信息的一方有书面记录可以证明其在披露方向其披露该等信息之前已经知晓该信息；收到信息的一方没有违反本合同的保密义务即从其他渠道获得的公开信息；或者收到信息的一方从对该等信息不负有保密义务的第三方获得的信息。

第十三条　不可抗力

（一）在合同履行结束之前任何时候，如果发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括地震、水灾、重大传染性疾病以及战争等不可抗力情形，双方协商一致后可决定暂缓履行或终止履行本合同。

（二）如果上述不可抗力事件的发生影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（三）本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生之日起15日内通知另一方，并在其后的30天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的充分证据。

（四）如果发生不可抗力事件，双方应协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的影响减小到最低限度；否则，未采取合理努力方应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。

第十四条　通知

（一）甲、乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应以书面形式送达对方，受送达方应即时签收。如由于受送达方的原因不能送达或受送达方拒绝签收的，送达方可采用挂号信或者邮政特快专递邮寄送达，邮件寄至本合同记载之地址时，即视为送达。在本合同有效期内，一方变更联系人或通信地址的，应当以书面形式通知另一方，未书面通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

（二）双方确认以下地址为相关通知、法律文书、诉讼文件的送达地址：

甲方确认的送达地址：湖北省武汉市武昌区武南三村6号

邮政编码：430064

收件人：李洋　　手机号码：19372431205

乙方确认的送达地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街松竹路与烟霞路交叉处武汉中央文化区K6K7板块一期K6-1栋/单元21层1室

邮政编码：430000

收件人：胡健　　手机号码：1908670917

双方上述送达地址适用范围包括本合同履行期间各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书、诉讼仲裁文件的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序的法律文件送达。

第十五条　争议解决

（一）所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能协商达成一致的，双方约定采取下述第〔2〕种争议解决方式：

1.向/仲裁委员会申请仲裁，按照届时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2.向甲方所在地有管辖权的武汉铁路运输法院提起诉讼。

武汉武铁旅服传媒有限责任公司

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3.按照中国国家铁路集团有限公司相关规定调解解决。

（二）仲裁、诉讼或调解进行过程中，双方需继续履行本合同未涉争议的其它部分。

（三）因争议产生的所有费用，包括不限于仲裁费用、律师费、交通费、采取财产保全的费用、公证费等，均由违约方承担。

第十六条　合同生效条件及文本数量

（一）本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签名并盖章后生效。

（二）本合同文本一式__伍__份，甲方执__肆__份，乙方执__壹__份，具有同等法律效力。

第十七条　其他约定

（一）本合同未尽事宜，须经双方共同协商并签订书面补充合同，补充合同与本合同均具有法律效力。本合同与其补充合同约定不一致的，以补充合同为准

（二）本合同项下乙方的全部或者部分权利义务，未经双方达成一致并签订书面补充合同不得转让，否则承担由此给甲方造成的一切损失。

（三）甲、乙双方应根据中华人民共和国的法律规定，各自承担为履行合同所发生的相关税费。

（四）本合同任何条款被禁止或被认定无效或被撤销，该禁止、无效或撤销不得影响合同任何其他条款的有效性和继续实施。

（五）三方应遵守有关防止商业贿赂的法律法规，不得与其他方人员发生不正当的利益关系。

（六）双方应遵守有关防止商业贿赂的法律法规，不得与其他方人员发生不正当的利益关系。

（七）本合同项下乙方的全部或者部分权利义务，未经双方达成一致并签订书面补充合同不得转让，否则承担由此给甲方造成的一切损失。

（八）其他约定：_____/_____。

附件一：旅游专列安全协议

附件二：廉政协议书

武汉武铁旅服传媒有限责任公司

（以下无正文）

本页无正文，为 武汉铁路国际旅行社有限公司 （甲方名称）与 美好旅橙（湖北）文化旅游有限公司 （乙方名称）0908武昌至延吉旅游专列开行合作合同（合同编号： ）签署页。

甲方：（盖章）

法定代表人（负责人）
或委托代理人：
（签名）

联系电话：

2026年9月14日

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）
或委托代理人：
（签名）

联系电话：

26年9月1日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App